

Combattre la discrimination dans l'enseignement

Dixième consultation des États membres sur l'application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (1960)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

approuvés par le Conseil exécutif de l'UNESCO à sa 207^e session en octobre 2019

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « *réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale* ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le **droit à l'éducation** et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale. Fondé sur les droits, l'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des **pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030**. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la dixième consultation.

2. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans la constitution nationale ou le droit interne. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de formulation et de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Par-dessus tout, les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4* ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que

tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

3. Participation aux consultations

À la lumière de l'agenda Éducation 2030, le suivi de l'application de la Convention et de la Recommandation revêt une importance cruciale pour faire en sorte que l'enseignement soit véritablement ouvert à tous et pour combattre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier au bénéfice des groupes les plus vulnérables. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément aux obligations qui leurs incombent en vertu de ces instruments contribuent à ce processus.

La portée et le contenu des obligations juridiques liées au droit à l'éducation étant alignés sur les 10 cibles de l'ODD 4, relatif à l'éducation, on s'est également efforcé d'inclure les éléments spécifiques correspondants dans les principes directeurs de façon que ces derniers soient un précieux outil de suivi permettant de mesurer les progrès accomplis vers la concrétisation des cibles de l'ODD 4¹. De plus, compte tenu des difficultés que soulèvent dans le domaine de l'éducation l'afflux de réfugiés et les déplacements de population partout dans le monde, les principes directeurs offrent aux États une occasion de rendre compte des mesures concrètes qu'ils ont prises au cours de la période considérée pour intégrer les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif. Il convient également de prêter une attention particulière au cadre juridique et politique mis en place pour protéger les droits des minorités nationales.

Les rapports doivent être aussi complets que possible et le processus être **participatif** et mené en coopération par le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation. Ils devraient contenir aussi des informations obtenues auprès d'organisations de la société civile dont la mission est centrée principalement sur l'enseignement.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de déterminer les obstacles particuliers, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs intervenant dans le domaine considéré et de partager les bonnes pratiques.

4. Indications générales

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la dixième consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2017-2020).

Les États membres qui ont déjà soumis un rapport dans le cadre de la neuvième consultation (2016-2017) sont invités à **s'y référer** le cas échéant. Les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports peuvent être reproduites ou faire l'objet d'un renvoi indiquant précisément où les consulter. De même, des liens vers tous documents utiles ou textes juridiques ou politiques pertinents seront les bienvenus ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Lors de l'établissement des rapports, il est demandé aux États membres de bien vouloir être brefs et concis, tout en fournissant de plus amples détails sur telle ou telle question lorsqu'ils le jugent nécessaire. Outre la description du cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments, ils doivent expliquer comment leurs dispositions législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

5. Modalités

¹ Il est à noter que les rapports concernant l'application de la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servent au suivi spécifique de la cible 4.7. La consultation relative à la Convention et à la Recommandation de 1960 contribue de manière plus générale à la collecte de données aux fins du suivi de toutes les cibles de l'ODD 4.

Afin de simplifier les principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables pour les guider dans la formulation de leurs réponses, il est proposé deux séries de questions/remarques :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement à l'issue d'un processus participatif. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir des réponses multiples.
- (2) Des indications additionnelles visant à aider les États membres à mieux structurer et détailler leurs réponses aux questions ouvertes (y compris des remarques sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

Les États membres sont encouragés à répondre de manière concise, tout en veillant à la substance et à la pertinence de leurs réponses.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays : GUINEE

I. Renseignements sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres prises par l'État au niveau national

1. Ratification de la Convention²

Votre pays est-il un État partie à la Convention ?

☒ X Oui

☐ Non : votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument ?

☐ Oui : Veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays :

☐ Ratification prochaine

☐ En cours

☐ En préparation active

- Veuillez expliquer brièvement les difficultés que vous rencontrez pour mener à bien le processus de ratification et comment vous prévoyez de les surmonter :

Indiquez :

➔ *les obstacles d'ordre juridique, institutionnel, politique ou pratique*

➔ *les moyens mis en œuvre pour les surmonter et dans quelle mesure l'UNESCO peut vous aider à mener à bien le processus*

☐ Non, pas de ratification envisagée dans le proche avenir. Veuillez expliquer pourquoi :

2. Ratification du Protocole³ instituant une Commission de conciliation et de bons offices chargée de rechercher la solution des différends qui naîtraient entre États parties à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

² http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

³ http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=15321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Votre pays a-t-il ratifié le Protocole ?

☒ X Oui

☐ Non : veuillez exposer succinctement les difficultés rencontrées :

3. Cadre juridique régissant la protection des droits garantis par la Convention et la Recommandation dans le système juridique national

Si votre pays est un État partie à la Convention :

- La Convention est-elle directement applicable en droit national depuis sa ratification ?

☐ X Oui ☐ Non

- Dans le cas contraire, la Convention a-t-elle été incorporée à la constitution nationale ou au droit interne de manière à la rendre directement applicable ?

☐ X Oui ☐ Non

Ces questions ont pour objet de déterminer si les dispositions de la Convention sont garanties dans un instrument juridique national. Le rapport doit énumérer les principaux textes juridiques (constitution, textes législatifs ou autres dispositions) qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.

- Les dispositions de la Convention ont-elles déjà été invoquées avec succès devant des tribunaux ou des autorités administratives ?

☐ X Oui ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez donner des exemples de précédents ou de jurisprudence. Vous pouvez également indiquer les autorités judiciaires, administratives et autres qui ont compétence en ce qui concerne les droits garantis par la Convention et l'étendue de leur compétence.

Les différents Ministères en charge de l'Education, les Bureaux préfectoraux/communaux, le Bureau Exécutif de la Fédération Guinéenne des Parents d'Elèves et Amis de l'Ecole (FEGUIPAE), le tribunal pour enfants, les ONG pour les droits des enfants, des Associations pour la défense des droits humains

Décret N°97/106/PRG/SGG du 21/08/1997 Art 2 : l'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des tout-petits, des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité de chance.

Art 6 : décret N°D/96/023/PRG/SGG, du 1^{er}/02/1996 : Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

L'obligation scolaire couvre 16 ans.

Aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent.

La scolarisation de base conditionne en effet tout apprentissage de qualification ultérieure. L'objectif est que l'élève entrant à l'école puisse mener sa scolarité à son terme. Dans la réalisation d'un tel objectif, il est évident que priorité, en matière d'inscription en première année, sera donnée aux enfants de 7 ans.

Art 53 les parents sont tenus de scolariser tous leurs enfants garçons et filles. Statut de la FEGUIPAE , Chapitre 4 : de la scolarisation des jeunes filles

Si votre pays n'est pas un État partie à la Convention :

- Des mesures législatives ont-elles été prises en application de la Recommandation ?

☐ x Oui ☐ Non

Dans l'affirmative, le rapport pourrait énumérer les principaux textes qui ont été adoptés pour garantir le droit de tous à l'éducation et pour offrir des chances égales en matière d'enseignement, éventuellement assortis de leurs références, dates et objectifs.

Création des comités Genre/Équité dans les ministères en charge de l'éducation, au niveau du ministère de l'action sociale et de l'enfance ; observation de l'inclusion totale dans les établissements scolaires ; ouverture des centres de formation non formelle pour la prise en charge des enfants déscolarisés et non scolarisés, des filles-mères, des personnes en situation difficile (handicapées, en conflit avec la loi, de la rue, etc..)

Ouverture des centres de formation professionnelle non formelle pour les filles et femmes, les familles déplacées, les réfugiés

- Veuillez expliquer brièvement en quoi les politiques publiques et programmes sont conformes aux dispositions générales de la Recommandation.

Les informations fournies pourraient montrer en quoi ces politiques et programmes sont conformes aux engagements en faveur du droit à l'éducation souscrits au titre de la Recommandation.

Ces dispositions contribuent à éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les déplacés, les enfants vulnérables, à tous les niveaux d'enseignement et de formation même au niveau de l'éducation non formelle.

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation

1. Non-discrimination et égalité des chances en matière d'éducation dans le cadre de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

Les articles / paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention / Recommandation prévoient la non-discrimination et l'égalité de chance en matière d'éducation. Cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, c'est-à-dire souligner l'obligation qui incombe aux États de proscrire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances en matière d'éducation.

*Cette obligation correspond à l'ambition globale énoncée dans l'ODD 4, à savoir « **assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie** » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5⁴.*

- 1.1 Veuillez indiquer les mesures adoptées par votre Gouvernement pour éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation (veuillez cocher toutes les cases pertinentes)⁵ (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ x Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement

⁴ Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

⁵ Voir l'article/paragraphe 1(1).

- ☒ X Règlements interdisant la discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ X Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ X Accès à la justice en cas de violations du droit à la non-discrimination dans le domaine de l'enseignement
- ☒ X Lutte contre la discrimination dans les programmes d'enseignement
- ☐ Autres :

Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents qui contiennent des mesures concernant :

- ➔ *La non-discrimination en ce qui concerne l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement*
- ➔ *L'égalité de traitement, notamment pour les ressortissants étrangers résidant dans votre pays*

Tous les élèves quelque soit leurs lieux de provenance, sont reçus sur le même pied d'égalité dans les écoles et centres d'éducation non formelle en Guinée. L'inclusion est totale dans le système éducatif dans ce sens. Les cours sont donnés dans les mêmes salles de classe avec les mêmes enseignants. Les élèves portent la même tenue scolaire. sauf au cas où l'étranger veut étudier dans une école privée de son choix. Il est aussi libre de s'inscrire ou d'inscrire son enfant dans l'école de son choix.

1.2 Veuillez indiquer les mesures prises par votre Gouvernement pour garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ X Dispositions inscrites dans la constitution et/ou lois garantissant l'égalité d'accès à l'enseignement
- ☒ X Règlements assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☒ X Politiques et programmes assurant l'égalité d'accès à tous les degrés et types d'enseignement
- ☐ Autres :

La Guinée a opté pour l'éducation inclusive totale. Il convient de noter que la Guinée est un Etat partie des ODD et particulièrement, l'ODD4 Education 2030 qui fait la promotion des principes de non discrimination dans l'enseignement à tous les niveaux. Cette position de notre pays se traduit d'année en année par des engagements au niveau national. Le Programme National de Développement Economique et Social (PNDS 2016-2020 en son point 89.OMD2 est intitulé : « Assurer une éducation primaire pour tous » traduit la volonté des autorités à vouloir faire une éducation universelle de qualité pour les guinéens. Au delà de l'éducation primaire, c'est tous les ordres d'enseignement qui sont concernés par la vision 2016-2020 du PNDES.

- Veuillez indiquer les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents et fournir une brève description des mesures prises :

Ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b⁶

La lettre de Politique Sectorielle de l'Education (LPSE 2020-2029) novembre 2019)
Lettre de Politique Sectorielle de l'Education (LPSE 2016-2019)
Programme prioritaire 1 du ProDEG 2020-2029 : accès équitable à l'enseignement général
26. l'objectif de ce programme prioritaire est d'améliorer l'accès et l'équité dans l'enseignement général. spécifiquement, il s'agira de garantir l'accès à l'enseignement général pour tous les enfants sans distinction de sexe, du milieu de résidence, de localités géographiques et d'origine socio-économique. Le nombre de bourses d'études supérieures augmente d'année en année

1.3 Veuillez indiquer les mesures prises ou qu'il est prévu de prendre dans votre pays pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement et pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants (y compris les filles et les femmes, les personnes économiquement et socialement marginalisées, les personnes handicapées et les autres groupes vulnérables) dans les processus d'apprentissage (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- | | |
|--|--|
| ☒ Incitations financières et bourses d'études | ☐ Recrutement d'auxiliaires |
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | ☐ Adaptation de l'infrastructure scolaire |
| ☐ Inclusion de tous les apprenants dans les écoles ordinaires | ☐ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement |
| ☐ Formation des enseignants à l'éducation inclusive | ☐ Cours de langues à l'intention des nouveaux venus (par exemple, les réfugiés) |
| ☐ Mesures garantissant la parité des genres dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) et dans la formation technique et professionnelle (EFTP) | ☒ Levée des obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement ⁷ |
| ☐ Programmes de rescolarisation des jeunes mères | ☐ Création de filières d'apprentissage souples |
| ☒ Élimination de tous les obstacles empêchant l'accès à l'enseignement des filles enceintes et des jeunes mères | ☐ Valorisation de la diversité dans les écoles |
| ☐ Autres : | ☐ Lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation |

- Veuillez donner de plus amples détails sur les mesures prises, notamment pour assurer l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans et par l'éducation :

Dans chaque cycle d'enseignement, il existe un Secrétariat Technique Genre/Equité, comité chargé des questions d'équilibre entre Filles et garçons en milieu scolaire et universitaire. Cela a son implication sur tout le fonctionnement des institutions d'enseignement et de formation. Ainsi, le Gouvernement s'est engagé d'atteindre d'ici 2029 un TBS de 51% et un indice de parité milieu rural/urbain. Pour ce faire, il envisage d'opérer les réformes suivantes (i) appuyer le développement préscolaire communautaire ; (ii) améliorer l'offre publique par l'implantation des classes de préscolaire dans les écoles publiques rurales, (iii) réduire la durée de préscolarisation 3 à 2 ans pour permettre l'accueil d'un plus grand nombre d'enfants. Le gouvernement à atteindre un taux d'achèvement du primaire de 98% à l'horizon 2029. Aussi , il mettra en œuvre des mesures pour atteindre : l'indice de parité filles/garçons du TBS à 0.99 ; l'indice de parité rural/urbain du taux d'achèvement à 0.96. l'accès à

⁶ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

⁷ Parmi les obstacles administratifs à l'accès à l'enseignement figurent, notamment, la non-possession des documents d'identité ou certificats de naissance exigés lors de l'inscription.

l'enseignement technique et supérieur au même titre pour les filles que les garçons

Par rapport à l'accès à l'éducation non formelle, le gouvernement s'engage à développer des stratégies de scolarisation des enfants sur-âgés y compris les filles/femmes (9 à 14 ans) sur la base des expérimentations et sont déjà développés lors du PSE 2.

- Veuillez indiquer si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum du mariage et l'a éventuellement révisée pour la mettre en conformité avec les normes internationales (18 ans) :

Il est à noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

Oui x ☐ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

Art 23 de la nouvelle constitution : la famille et le mariage

A partir de l'âge de 18 ans, l'homme et la femme, sans aucune restriction de race, de nationalité ou de religion, ont droit de se marier et de fonder une famille. Le mariage avant l'âge de 18 ans est un délit puni par la loi.

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation dans le cadre de l'ODD 4

2.1 Enseignement pré primaire

L'enseignement pré primaire n'est pas explicitement prévu dans la Convention / Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'éducation et protection de la petite enfance (EPPE). Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7). Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation pré primaire gratuite et obligatoire ».

- Une éducation pré primaire obligatoire et gratuite est-elle offerte dans votre pays ?

☐ X L'éducation pré primaire est obligatoire : veuillez indiquer l'âge d'inscription et la durée de cette éducation :

☐ L'éducation pré primaire est gratuite pour tous : veuillez en indiquer la durée :

Décret N°D/96/023/PRG/SGG du 1^{er}/02/96 art 1^{er} : l'établissement d'éducation pré-scolaire est une institution qui accueille les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans et offre des services socio-éducatifs et culturels. Il contribue à leur éducation en collaboration avec le milieu familial.

ART 2 : sont considérés comme établissements pré scolaires, les établissements suivants :

Les crèches, accueillent les bébés âgés de 2 mois à 2 ans.

Les garderies d'enfants accueillent les enfants à bas âge, pendant la durée d'occupation des parents fonctionnaires ou non ;

Les jardins d'enfants accueillent les enfants de 2 à 4 ans ;

Les écoles maternelles accueillent les enfants de 3 à 6 ans ;

Le centre d'encadrement communautaire de la petite enfance est un établissement d'encadrement non formelle. Cette structure reçoit les enfants de 1 à 6 ans. Il est créée dans le quartier ou dans le village et géré par la communauté.

Selon le PNDES (2016-2020) Le système éducatif guinéen commence par l'enseignement préscolaire qui a pour objectifs de préparer les enfants à l'enseignement primaire tout en favorisant leur épanouissement. Il concerne les enfants de 3 à 5 ans pour un encadrement qui dure 3 ans. Il est pratiqué dans les écoles

maternelles et les centres d'encadrement communautaires.
Décret N°97/106/PRG/SGG du 21 août 1997 stipule : l'éducation pré scolaire concerne les enfants âgés de 3 à 6 ans. elle comprend un seul cycle ayant une durée de 3 ans.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques qui assurent l'accès de tous à une éducation pré primaire et des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'éducation pré primaire, éventuellement assorties de brèves données quantitatives.

Loi L/97/022/AN adoptant et promulguant la loi d'orientation de l'Éducation Nationale. Titre III Niveau et structures d'enseignement ; art 8 ; art 9.
D'après le ProDEG 2020-2029, le gouvernement guinéen a comme ambition d'offrir à tous les enfants une éducation de base gratuite de dix ans.

2.2 Enseignement primaire et secondaire universel

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- L'enseignement primaire est-il obligatoire dans votre pays ?

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez indiquer la durée actuelle de l'enseignement obligatoire et l'âge d'inscription :

Durée 10 ans, date d'inscription 7 ans

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement primaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

- L'enseignement primaire est-il gratuit pour tous ?

- ☐ X Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

À cet effet, veuillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement primaire universel et gratuit et indiquer si des coûts directs ou indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

Décret N°106/PRG/SGG : Art 12 : L'enseignement élémentaire accueille les enfants âgés de 6 ans au moins. La durée normale de la scolarité est de 6 ans au terme de laquelle l'élève passe un examen qui donne lieu à un diplôme appelé certificat de fin d'études élémentaires.

- ☐ Non : Votre pays s'est-il déjà engagé dans des réformes législatives ou politiques visant à instaurer l'enseignement primaire universel et gratuit ?

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez indiquer brièvement les réformes entreprises :

Enseignement secondaire

Veillez indiquer si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, est en règle générale ouvert et accessible à tous dans votre pays.

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il gratuit ?

- ☐ X Oui : veuillez indiquer la durée de la période d'enseignement gratuit et préciser dans quelle mesure s'entend cette gratuité :

L'enseignement est gratuit en Guinée d'une manière générale et couvre tout les cycles du pré scolaire à l'université, soit 18 à 20 ans.

Veillez donner la liste des lois et politiques qui garantissent l'accès à un enseignement secondaire et indiquer si des coûts directs et indirects sont à la charge des familles (tels que droits de scolarité, droits d'examen, fournitures scolaires, uniformes, frais de transport et taxes à acquitter par les parents).

Constitution : art 24 : l'école est obligatoire et gratuite pour les enfants des deux sexes jusqu'à l'âge de 16 ans dans les conditions prévues par la loi.

Décret N°106/PRG/SGG portant organisation du système d'éducation en République de Guinée :

Art 6 : le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Des coûts directs liés à l'achat des uniformes, du transport sont payés par les parents. Des coûts indirects tels que les droits de scolarité, d'examen et fournitures sont à la charge de l'Etat.

- ☐ Non : quelles mesures votre Gouvernement entend-il prendre pour assurer la gratuité de l'enseignement secondaire ?

Pour ces quelques coûts indirects, le gouvernement en collaboration avec des partenaires donne gratuitement à chaque élève du secondaire des manuels, des cahiers et stylos et quelques fois même des vivres aux élèves (filles) des localités très pauvres pour les encourager à poursuivre les cours au lycée. Le Gouvernement prévoit de rapprocher l'école des élèves par la construction de collèges et lycées dans les sous-préfectures et districts partout où il n'y en a pas.

- L'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur) est-il obligatoire dans votre pays ?

- ☐ x Oui ☐ Non

- Veuillez fournir des informations détaillées sur son organisation et indiquer la durée des études secondaires obligatoires et l'âge d'inscription :

L'enseignement secondaire comprend :

- l'enseignement général
- l'enseignement technique et professionnel
- l'enseignement artistique et sportif
- l'enseignement spécialisé

L'enseignement secondaire comprend 2 cycles. La fin de chaque cycle de 3 ans est sanctionnée par un examen qui donne lieu à un diplôme national. L'élève accède à l'enseignement secondaire suite à son admission au Certificat de fin d'Etudes Élémentaires. L'âge d'inscription est de 13 ans.

Vous pouvez aussi donner ci-dessous des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement dans la mise en œuvre de l'accès à l'enseignement secondaire, éventuellement assorties de données quantitatives.

Le rapport annuel de performance 2018 du secteur de l'éducation et de la formation indique que des efforts sont encore à fournir en dépit des progrès enregistrés ces dernières années pour améliorer la qualité des enseignements et apprentissages à tous les ordres d'enseignement. Il s'agit principalement au niveau du secondaire de : (1) l'inadéquation entre l'offre et la demande scolaire qui se traduit par l'insuffisance des capacités d'accueil en zones urbaines et rurales. (2) la persistance des disparités et la faible rétention des enfants à l'école (30% décrochent avant le secondaire). (3) l'insuffisance d'enseignants et leur mauvaise allocation. (4) l'insuffisance des capacités académiques et professionnelles de certains enseignants. (5) l'insuffisance de manuels scolaires. (6) le manque d'harmonisation des différentes interventions dans la formation continue des enseignants ; (7) l'inadéquation de la formation dispensée avec les besoins réels du marché de l'emploi etc.

- Indiquez si votre pays a adopté une législation définissant l'âge minimum d'admission à l'emploi et l'a éventuellement révisée de façon que cet âge corresponde à la fin de la scolarité obligatoire :

Il est à noter que les lois relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi et celles qui régissent la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes :

18 ans est l'âge minimum d'admission à l'emploi en Guinée. cet âge est fixé en tenant compte de la fin de la scolarité obligatoire qui est de 16 ans.

2.3 Enseignement supérieur

L'article / paragraphe 4(a) de la Convention / Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. Assurer l'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la concrétisation des cibles 4.3⁹ et 4.4¹⁰ de l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été adoptées pour faire en sorte qu'aucune forme de discrimination prohibée par la Convention/Recommandation¹¹ ne fasse obstacle à l'entrée dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels et à l'achèvement des études correspondantes (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Règlements interdisant la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Politiques et programmes visant à éliminer et prévenir la discrimination dans l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☐ Autres :

⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

¹⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

¹¹ Voir article/paragraphe 1(1).

- Veuillez décrire brièvement les textes juridiques, réglementaires ou politiques pertinents, y compris les mesures garantissant :

- ➔ *qu'aucune discrimination pour des motifs interdits par la Convention/Recommandation ne fait obstacle à l'admission des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur*
- ➔ *qu'aucun traitement différentiel n'est appliqué, notamment à l'encontre des étudiants d'origine étrangère*

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour s'assurer que l'enseignement supérieur est accessible à tous, dans des conditions d'égalité, en fonction des capacités de chacun et/ou est gratuit (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ».

- ☐ x L'enseignement supérieur est en règle générale gratuit
- ☐ x L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun, déterminées au vu des qualifications et de l'expérience
- ☒ x L'enseignement supérieur est rendu accessible par des incitations financières et des bourses d'études
- ☐ x L'enseignement supérieur est rendu accessible par des mesures d'action positive ou affirmative
- ☒ X L'enseignement supérieur est rendu accessible par un système de transfert de crédits entre États
- ☐ Autres :

La lettre de Politique du Secteur de l'Education 2020-2029. Programme prioritaire 5 : reforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Point 53, prévoit la mise en place d'un fonds de soutien aux filles/femmes et l'adaptation des infrastructures et des équipements aux personnes en situation d'handicap.

Les étudiants étrangers sont reçus dans les mêmes conditions d'études et de vie que ceux de la Guinée. Ils sont reçus dans les mêmes salles de classe et en même temps, dans les mêmes dortoirs et partagent le même repas dans les réfectoires que les étudiants guinéens.

- Veuillez préciser les mesures prises et indiquer succinctement quels sont les coûts financiers à supporter pour faire des études dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, si l'enseignement supérieur n'est pas gratuit.

Vous pouvez aussi donner des informations sur les difficultés rencontrées par votre Gouvernement en ce qui concerne l'accès à l'enseignement supérieur et les progrès réalisés, éventuellement assorties de données quantitatives.

L'enseignement supérieur est généralement gratuit. C'est dans les universités privées que des frais de scolarités sont obligatoires si l'étudiant ne bénéficie pas de la bourse de l'Etat. l'état a payé les bourses aux étudiants même dans les universités privées, le nombre très croissant des étudiants dans les universités privées avec quelques fois des surévaluations sur les effectifs, l'Etat a du renoncer à cette surfacturation pour se concentrer sur l'essentiel. Les coûts

financiers sont différents d'un établissement à l'autre. Dans ces conditions les frais sont liés à l'inscription et la réinscription, les frais de scolarité, l'achat des manuels et autres kits scolaires, la restauration, le transport etc. Les principaux défis auxquels répondent la réforme de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont entre autres : 1. la faible gouvernance et le pilotage. 2. l'offre publique reste inéquitable. 3. L'offre de l'enseignement supérieur n'est pas suffisamment en lien avec les priorités socioéconomiques nationales. 4. l'insuffisance de la qualité d'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique ; 5. la faible coopération scientifique et technique sous-régional et internationale ; 6. la faible mobilisation de ressources financières publiques et privées ; 7. Le vieillissement du corps enseignant ; 8. Les conditions de vie précaires du personnel enseignant et de recherche. **ProDEG 2020-2029 programme prioritaire 5 : Réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.**

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

L'article / paragraphe 4(c) de la Convention / Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les efforts faits par votre Gouvernement pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☐ x Programmes d'alphabétisation
- ☐ x Programmes appropriés d'apprentissage et de formation aux compétences nécessaires dans la vie courante
- ☐ x Possibilités d'apprentissage gratuites
- ☐ x Filières d'apprentissage souples
- ☐ x Formations permettant d'acquérir des qualifications professionnelles
- ☐ Autres :

- Veuillez décrire plus en détail les mesures prises :

Les centres Nafa (ou école de la seconde chance) sont construits et ouverts à l'intention des enfants déscolarisés et ou non scolarisés de 9 à 14 ans pour une formation accélérée de 3 ans. Les enfants font la passerelle pour le collège pour retrouver leurs camarades en majorité et les autres apprennent un métier pour leur réinsertion socio-économique. Les écoles post-primaires recrutent les enfants ayant abandonnés l'école après le primaire sans aucune qualification et pour diverses raisons. Les post-primaires offrent des formations techniques et professionnelles pour une réinsertion dans la vie économique et sociale. Le programme d'alphabétisation des adultes offre des possibilités d'apprentissage avec plusieurs sous programmes : (1) alphabétisation fonctionnelle des jeunes et adultes avec priorité aux filles/femmes. (2) alphabétisation professionnalisant des jeunes de 19 à 25 ans. (3) alphabétisation des élus locaux et membres des Associations des Parents et Amis de l'Ecole. (4) formation des enfants déscolarisés et non scolarisés de 9 à 14 ans. (5) alphabétisation des personnes en situation difficile (handicapés, nomades, réfugiés, filles-mères, enfants en conflit avec la loi etc.) ; formation technique et professionnelle des adultes dans les centres d'apprentissage communautaires. Ainsi, l'alphabétisation et l'éducation des adultes jouent un rôle central dans la prévention et l'exclusion sociale et dans la promotion de l'équité et de la justice sociale. L'objectif quantitatif sera de sortir 2 millions de jeunes et adultes de l'analphabétisme à l'horizon 2029. Pour ce faire, un accent particulier sera mis sur : (i) la mobilisation sociale pour l'accroissement de financement de l'AEA. (ii) la diversification des approches /modèles et des types de centres d'accueil. (iii) l'amélioration de la qualité de l'AEA. (iv) le développement de la post alphabétisation. L'ouverture et le fonctionnement de 1992 centres d'alphabétisation fonctionnelle dans les quatre régions naturelles du pays pour la prise en charge de 96 000 jeunes et adultes en 2017-2018. L'ouverture et le fonctionnement de 150 centres d'Apprentissage Communautaires. L'alphabétisation et la formation de 2 millions de jeunes et d'adultes dans les types de centres entre 2020 et 2029 au compte du ProDEG (2020-2029)

2.5 Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Les articles / paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention / Recommandation prévoient une éducation de qualité. La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a qui recommande aux États de « faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous ».

- Veuillez indiquer les mesures prises par votre pays pour assurer des conditions équivalentes dans tous les établissements d'enseignement en ce qui concerne les aspects suivants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Instauration de règles et normes minimales en matière d'enseignement

☒ Instauration des conditions nécessaires à la qualité de l'éducation dispensée (par exemple infrastructure, ratios enseignants/élèves, matériels d'enseignement et d'apprentissage, utilisation des TIC)

☒ Dispositions juridiques ou réglementaires visant à assurer aux enfants un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

- Veuillez décrire plus avant les mesures prises :

Dans le rapport annuel de performance 2018 du secteur de l'Education et de la formation version finale juin 2019, pour atteindre les objectifs fixés, les activités prioritaires entre autres ci-dessous ont été identifiées :

1.6.1.1 accès

- construction et équipement de 186 salles de classe de la première phase avec rampes d'accès et de deux blocs latrines et points d'eau sur financement du FoCEB ;
- construction et équipement de 123 salles de classe par la JICA ;
- construction et équipement de 204 salles de classe par la BID ;
- construction et équipement de 36 salles de classe sur le BND ;
- construction de 80 écoles (240 SDC) avec 2 blocs de latrines , points d'eau, dispositifs de lavage des mains par plan-international-guinée sur financement de la KFW ;
- construction de 22 logements pour enseignants par plan-international –guinée ;
- sensibilisation des communautés à la demande de la scolarisation sur financement du foCEB ;
- l'implémentation de l'approche « Fit for school » dans 60 écoles partenaires de la GIZ
- formation de 250 enseignants en éducation inclusive sur financement du plan dans le cadre du « projet Education de qualité inclusive Guéckédou EQUIP »
- formation de 90 formateurs des DPE et IRE sur l'éducation complète à la sexualité sur financement de plan International

Par ailleurs des Ecoles à classe unique sont construites dans des localités à accès très difficile où il n'est pas facile d'envoyer des enseignants.

Aux fins de cette évaluation de la qualité de l'enseignement dispensé, veuillez prendre en compte tous les établissements d'enseignement de même niveau. Vous pouvez inclure des informations sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

2.6 Personnel éducatif

L'article / paragraphe 4(d) de la Convention / Recommandation prévoit le personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4.c, qui est entièrement consacrée à la profession d'enseignant et appelle les États à « accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions de travail du personnel éducatif, en particulier le personnel enseignant de tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant, dans votre pays, (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☐ x Salaires moyens des enseignants compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux)
- ☐ x Formation initiale et perfectionnement professionnel continu assurés
- ☐ x Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant
- ☐ x Mesures visant à renforcer le statut social conféré par la profession d'enseignant et l'attractivité de cette profession
- ☐ x Systèmes de suivi des performances
- ☐ x Mesures visant à accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement
- ☐ Autres :

- Veuillez décrire succinctement les mesures prises :

Rapport annuel de performance 2018 du secteur de l'éducation et de formation

Objectifs et priorités du pilotage et gestion au MEN-A programmés et réalisés

- 3998 nouveaux enseignants engagés en 2017-2018
- 1 annuaire statistique pour le MEN-A
- 1 outil d'analyse multidimensionnel élaboré
- 99 cadres du BSD du niveau central et déconcentré formés
- 01 document du CDMT du secteur de l'éducation actualisé
- 47 sessions des comités de pilotage de l'éducation tenues
- 01 document de politique sur la question enseignante élaboré
- 01 étude sur l'élargissement de l'éducation de base faite

Au niveau de l'enseignement technique de la Formation professionnelle

- élaboration de deux programmes de formation selon l'APC pour les conseillers et les exploitants agricoles
- mise en place du projet modernisation des équipements de boulangerie
- implantation et suivi des programmes de la filière sage-femme de l'école nationale de la santé de Kindia et du curriculum PCI avec l'appui de l'OMS et le ministère de la santé
- poursuite de la formation pédagogique des formateurs des écoles normales des professeurs d'enseignement technique et professionnel en ingénierie pédagogique dans le cadre du projet PAFISAM
- L'élaboration du programme de formation des techniciens de santé communautaires en lien avec le pipeline rural
- formation des 8 directeurs régionaux et de 50 chefs d'établissement en montage et gestion de projets co-construits
- développement et mise en place d'une base de données par l'AGUIPE et ses démembrements
- formation, information stage et orientation des jeunes chercheurs d'emploi
- formation des conseillers en méthodologies d'élaboration des programmes selon l'APC
- formation de 14 professeurs de l'ENPETP en ingénierie de formation professionnelle
- formation de 136 nouveaux formateurs
- formation dans 5 ENI à la gestion des CDI

Au niveau de l'enseignement supérieur

- développer l'usage du TIC dans l'enseignement supérieur
- développer les compétences des étudiants dans les filières techniques et scientifiques
- motiver le personnel enseignant
- Poursuivre la mise place du LMD
- améliorer l'insertion des diplômés
- poursuivre la mise en œuvre du programme de formation des formateurs en master et doctorat.
- l'application du statut particulier des enseignants instituant les primes suivantes :
 - prime de craie
 - prime de preparation
 - prime de documentation
 - prime de zone
 - prime d'incitation pour les enseignants en situation de classe

- Y a-t-il eu des cas de discrimination en ce qui concerne la formation du personnel éducatif dans votre pays ?

Tous les enseignants du même niveau se valent et sont traités conséquemment sans distinction de sexes

☐ : votre Gouvernement a-t-il pris des mesures pour y remédier ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Non

2.7 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

L'article / paragraphe 5(1)(a) de la Convention / Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7¹². Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

☒ Inclusion dans les programmes d'enseignement de l'éducation aux droits de l'homme

☒ Organisation d'activités scolaires et/ou extrascolaires d'éducation aux droits de l'homme

☐ Autres :

2.8 Enseignement privé

Les articles / paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention / Recommandation prévoient l'enseignement privé.

- Existe-t-il dans votre pays un cadre réglementaire régissant la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement privés ?

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez en fournir une brève description :

Décret N°97/ 106 art 25 : les établissements privés sont ceux dont le financement et le fonctionnement ont à la charge de personnes physiques ou morales de droit privé.

Selon que l'Etat y envoie des élèves, ils se répartissent en :

- Etablissements privés conventionnés dont les charges liées au élèves boursiers de l'Etat sont en partie supportées par celui-ci au terme de la signature d'une convention liant les deux parties.

- Etablissements privés non conventionnés.

Ordonnance N°0300/PRG/84/du 27 octobre 1984 portant création d'un statut de l'école privée en république de Guinée.

TITRE I : de la création

Art 2 : toute personne physique ou morale peut demander l'autorisation de créer une école privée, sous présentation d'un dossier de création.

Art3 : l'autorisation de création est accordée par le Ministre de l'ordre d'enseignement concerné. La composition de la demande de création fait l'objet d'un arrêté du Ministre compétent.

- Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation ¹³ s'appliquent-elles expressément aux établissements d'enseignement privés ?

¹² Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

Oui ☐ Non ☐

- Veuillez décrire brièvement les lois, règlements ou politiques qui garantissent que le développement de l'enseignement privé n'est pas une source de discrimination et que les écoles privées offrent un choix pertinent dans votre pays :

L'éducation nationale guinéenne est démocratique et laïque. Elle s'inspire, dans son principe, du droit reconnu à tous les êtres humains de recevoir l'instruction et la formation correspondant à leurs aptitudes et dans son objet, de la nécessité pour chacun de participer à la production, sous toutes ses formes, selon ses propres capacités. L'initiative privée, individuelle ou collective, peut dans les conditions définies par la loi, concourir à la réalisation de cette œuvre.

- Existe-t-il dans votre pays un cadre en matière de politique de l'éducation énonçant des normes minimales compte tenu du droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants ?

Oui ☐ Non ☐

2.9 Droits des minorités nationales

L'article / paragraphe 5(1)(c) de la Convention / Recommandation prévoit les droits des minorités nationales. Les minorités nationales, souvent confrontées à des obstacles linguistiques, figurent parmi les groupes expressément mentionnés dans la Convention.

- Veuillez indiquer les mesures juridiques, politiques et réglementaires qui protègent les droits reconnus aux minorités nationales de mettre en œuvre leurs propres activités éducatives (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☐ Dispositions inscrites dans la constitution et/ou législation protégeant le droit à l'éducation des minorités nationales
- ☐ Lois ou règlements garantissant le droit des minorités nationales à étudier dans leur langue
- ☐ Programmes d'enseignement adaptés aux besoins des minorités nationales
- ☐ Enseignants formés pour s'adapter aux besoins des minorités nationales
- ☐ Autres :

- Veuillez fournir une brève description des dispositions pertinentes :

- Veuillez décrire le cadre juridique et politique en vigueur en ce qui concerne les normes éducatives applicables aux établissements d'enseignement administrés par des minorités :

Des informations peuvent également être données concernant les possibilités linguistiques (existence d'enseignements dispensés dans la langue maternelle des élèves, place de l'enseignement des langues dans la politique de l'éducation, plurilinguisme, etc.).

2.10 Droits des réfugiés et des migrants

Les droits des réfugiés et des migrants ne sont pas explicitement prévus dans la Convention / Recommandation. Cependant, la Convention et la Recommandation appellent les États à éliminer et prévenir la discrimination fondée notamment sur l'origine nationale¹⁴. À cet égard, un certain nombre d'États membres ayant participé à la neuvième consultation ont rendu compte de mesures adoptées par eux pour assurer le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants. L'ampleur croissante des déplacements de population et de l'afflux de réfugiés partout dans le monde et l'émergence de défis éducatifs majeurs dans ce domaine, ainsi que les cadres récemment adoptés par la communauté internationale¹⁵, montrent l'utilité pour les États de rendre compte des mesures adoptées par eux en vue d'inclure les réfugiés et les migrants dans leur système éducatif.

Cette rubrique correspond en outre à la cible 4.5, qui appelle les États à « assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les (...) enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle », et couvre la majorité des cibles de l'ODD 4.

- Veuillez décrire succinctement le cadre juridique et politique qui protège le droit des réfugiés et des migrants à une éducation de qualité dans votre pays.

- Veuillez indiquer brièvement les mesures qui ont été adoptées par les autorités nationales et locales pour garantir le droit à l'éducation des réfugiés et des migrants (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☒ Inclusion dans l'enseignement général
- ☐ Cours de langue
- ☒ Formation spécifique du personnel éducatif
- ☒ X Initiatives de lutte contre la discrimination et de promotion de la diversité culturelle et de l'acceptation mutuelle
- ☐ Procédures administratives spéciales (tests de placement, admission sur dossier, etc.)
- ☒ X Programmes d'apprentissage accéléré
- ☒ Programmes d'éducation non-formelle et/ou de conception nouvelle
- ☒ X Aides financières
- ☐ Autres mesures innovantes :

- Veuillez préciser brièvement les mesures prises :

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments et pour lever les obstacles rencontrés

¹⁴ Articles/paragraphes 1 et 3.

¹⁵ À savoir la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (2016), le Cadre d'action global pour les réfugiés et le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

1. Difficultés et obstacles

1.1 Veuillez indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des principales dispositions de la Convention/Recommandation et fournir toute information utile à ce sujet (y compris en ce qui concerne les obstacles d'ordre juridique et pratique), ainsi que sur les principales questions qui devront être résolues pour promouvoir plus avant le droit à l'éducation dans votre pays (il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures) :

- ☐ Difficultés concernant l'égalité d'accès à l'éducation et l'inclusion dans l'enseignement (telles que la pauvreté et les facteurs socioéconomiques, les attitudes culturelles et traditionnelles, l'éloignement géographique, la migration et les déplacements de population, etc.)

- insuffisance de salles de classe pour la prise en charge de tous les enfants en âge d'aller à l'école.
- insuffisance d'écoles à rampes pour les élèves à mobilité réduite
- insuffisance de moyens d'incitation des parents à envoyer leurs filles à l'école
- difficulté de satisfaire le projet de rapprochement de l'école des populations très enclavées
- insuffisance de maîtres d'éducation physique et sportive
- insuffisance d'enseignants et de chercheurs
- inefficacité du processus de formation initiale et continue des enseignants à tous les niveaux

- ☐ Difficultés concernant la qualité de l'éducation (telles que pénurie d'enseignants qualifiés, formés et motivés, méthodes d'enseignement et d'apprentissage et environnement scolaire peu stimulants ou inadéquats, etc.)

- insuffisance d'enseignants qualifiés à tous les niveaux d'enseignement et de formation
- vieillissement du corps enseignant
- manque de politique adéquate pour le recrutement des enseignants et de leur maintien au niveau du système éducatif
- manque de processus de formation initiale et continue adéquate des enseignants
- manque de politique de fixation de la carrière de l'enseignant guinéen
- sédentarisation des chefs d'établissement et autres Directeurs Généraux et nationaux à leur poste
- manque de salles d'alphabétisation propres au sous secteur

- ☐ Difficultés concernant le système de gouvernance (telles que contraintes budgétaires, systèmes de suivi inexistant ou défaillants, y compris manque de données fiables, environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète, absence de coopération des parties concernées et absence de coopération et de coordination à différents niveaux, etc.)

- insuffisance du budget alloué à l'éducation, la formation et la recherche
- manque de moyens efficaces d'inspection des enseignants, des écoles et du personnel d'encadrement
- manque de données statistiques au niveau du sous secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle des adultes et des jeunes

- ☐ Autres :

1.2 Veuillez évaluer succinctement l'efficacité des méthodes mises en œuvre pour lever les obstacles rencontrés :

Le Gouvernement est entrain de prendre progressivement des mesures pour corriger les difficultés énumérées. La construction des écoles à classe unique, la pratique des classes multigrades, la sécurisation des écoles par la construction des clôtures. L'élaboration en 2018 du Programme Décennal pour l'Education en Guinée (ProDEG 2020-2029)

2. Sensibilisation

Les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité d'activités de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de la non-discrimination et de l'égalité des chances en matière d'éducation ? (Il est possible de cocher/mentionner plusieurs catégories de mesures)

☒ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales

☒ x Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation

☒ x Sensibilisation accrue du public par des documents faisant la promotion de la Convention/Recommandation ou des principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation

☒ x Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances en matière d'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les deux instruments

☐ Autres :

--